

## עין משפט ונר מצוה

בב א מ"י פ"א מה' שלוחן הל"ז סמג עשין פג טוש"ע חור"מ ס"י קהא סעי' ט:

בב ב מ"י פ"א מה' מלוה ולוה הל"א סמג עשין לה טוש"ע חור"מ ס"י ע סעי' א: בוד ג מ"י פ"א מה' שלוחן הל"ז סמג עשין פג טוש"ע חור"מ ס"י קהא סעי' ט:

בוח ד מ"י פ"ב מה' גירושין הל' יט סמג עשין ג טוש"ע אה"ע ס"י קהא סעי' ז:

בזו ה מ"י שס הלי"ט טוש"ע שס סעי' ו:

בזו ו מ"י פ"א מה' אשות הלי"ג סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס"י לו סעי' ד:

## נזיקין הש"ס

רש"י ד"ה היא ואביה וכו' אכל בן הנשואין. עיין בקצות קט ע"א רש"י ד"ה קטנה שהשאל. ובמסכתין סט ע"א רש"י ד"ה קנאה. ונע"ל ע"א מ"ה ומקבל: תוס' ד"ה והשתא ב"ו ב"פ האשה שנאמרלה ל"ש וכו'. ולא שנו אלא דלמרו אנוסים היינו מתחמת מנוון אבל מתחמת נפשות היינו אלו נאמנים נזיל:

## תוס' ר"י חוקן

בדיני ממונות. אם אומר לשנים הולכין מנה בלמני שאני חייב לו הם השלוחים והם עדי הפרעון. עדים למה ליה. אציג דהלוה לו בעדים כי אמר פרעתי מהדין. איך לפרעו. ומצא לוה צריך לעדים כשיפרענו. אלא אמאי נאמנים נוגעים בעדות ניהו. דאי אמר מלוה לא נפטרתי אמר להם לוה פרעוני מה ששלחתי בידכם והם אינם נאמנים לומר החזרתי לך המנה אם נתן להם בעדים ושמא עכבו המנה בידם וטוענין שנתנוהו למלוה. אמא פרעתך. אם הלוה טוען שהוא פרע המלוה היה נאמן אבל הוא טוען ששלח לו מעותיו על ידי אלו נמצא שהוא אינו יודע וצריך עדים לפרעון אלו. הני שלוחין הם כשרים לעדות זו שאינם נוגעים בעדות שהרי הם פטורים מן הלוה שבכל טענה שישטענו לפטור את עצמם הם נאמנים. ואציג דאיכא סהדי דאמרי להו באפיהו הולכיו זה לו. מיגו דאי בעי אמרי החזרתי לך. דהא אין צריך להחזיר לו בעדים. וזה כשמואל דאמר פ"ק דגיטין [א, יד, א] שאם בא לחזור חזור, כמו שביארנו שם. וליכך הוראי וזה פטורים מן הלוה כשטועניש שנתנו המנה למלוה אציג דמלוה לא מודה מהמני נמי לפרות שלמה. דהיינו גבי מלוה, שהרי אין נוגעים בעדותם כדפרישנא. אבל השתא דחקן רבנן שבעת היסת. בכל טענה, ואפילו כופר בכל דאי אמרי מהדרינן ללוה לא מהמני בדבורא בלחור, ליכא מנו ונוגעין בעדותן הם שאם לא יודה המלוה הפרעון אינם נפטרים מן הלוה אלא בשבועה אינם נאמנים לגבי לוה כמו עדים. הולכין משתבעי אינהו דיהבו למלוה. שבעת היסת, דהוי להו כמאן דאמרן ק) מנה לי בידכם שהרי נתתיו לכם לפרענו לפלוני ולא עשיתם. והם טוענים אין לך

## מג:

**ובן** בדיני ממונות. תימה דלמר בירושלמיס וכן בקדושין דהל דתימא בשטר אכל כנסף לא וי"ל דהיהא בתר דמקון רבנן שזועת היסת\*: **לְעוֹלָם** קסבר המלוה את חבירו בעדים א"צ לפרעו בעדים ב'. תימה דמשמע דאי הוה אמרינן דלריך לפורעו צעדים לא ניהא שפיר ולימא דלפי' למ"ד לריך לפורעו צעדים ניהא שפיר דמהמני ו) דהא קי"ל (שזועות דף מה): דלפי' למ"ד המלוה לחבירו צעדים רריך לפורעו צעדים המפקיד לחבירו צעדים אין רריך להחזירו צעדים דנאמן הוא לומר החזרתי לך במיגו דאי צעי אמר נאנסו והכא איירי צפקדון דהא פקדון ניהו אכל העדים שהלוה מסר להני כדי להוליכו וא"כ נאמנים לומר פרענוס מגו דיכולים לומר החזרנוס ללוה וי"ל דמ"מ אפי' גבי פקדון אין נאמנים אלא בשזועה כדלמר התם (ב"ב ד' ע:.) אטו כי אמר נאנסו מי לא שזועה צעי וכל עד שאינו נאמן בלא שזועה אין ממש צעדומו כמו שאפרש בסמוך:
**והשתא דחקון רבנן שבעות היסת ב'.** וא"ת מ"מ למה לא יהיו העדים נאמנים לאחר שנשבעו לומר פרענוס שהרי שז אינם נוגעים צעדות ואומר ר"י דלכך אין נאמנים לאחר שנשבעו משום דרממנא אמר (דברים יט) על פי שנים עדים יקום דבר דמשמע הנאמנים ו' בדיוצר בלנד אכל העדים הטעוים לישבע קודם שיאמנו דבריהם אין ממש צעדותם ויש מקשים דה"ל צעדות מגו דיכיל ליימר אהרי' ללוה כיון דשנים הם הא אמר \* צפרק האשה שנתארמלה (כמוצות דף יח:) לא שנו אלא דלמרי אנוסים היינו מתחמת נפשות אכל

אמרו אנוסים מתחמת ממוון אין נאמנים ומקשה התם ר"י אמאי לא יהו נאמנים לומר אנוסים היינו מתחמת ממוון במיגו דאי צעי אמרו אנוסים היינו מתחמת נפשות ומתוך ר"י דצשני עדים לא שייך לומר מגו שיהו נאמנים מפני לפי שאין האחד יודע מה צדעת חבירו לטעמו<sup>[א]</sup> א"כ הכא אמאי נאמנים במנו ואמר הר"ר יעקב מקובי דבטענה שנפטרים זה מממוון כי הכא בטוחים הם על על זה שיאמרו דבר אחד ולכן אמרינן הכא דנאמנים במגו אכל כהיהא דפ' האשה שנתארמלה (סס) דליכא דררא דממונא לגבי העדים התם ודאי אין נאמנים במגו כי אין עד אחד יודע מה צדעת חבירו לטעון: **תנן התם נערה המאורסה היא ואביה מקבלין גישה.** פ' הקונטרס דוקא נערה אכל קטנה<sup>[ג]</sup> דברי הכל אציה ולא היא ועי"ג דלמרינן צפרק התקבל (גיטין דף סה.) ג' מדות בקטן וקאמר וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אציה פ'י שנקבלת גיטה ז"ל דמייירי ביותמה אז כנשואה ואפי' יש לה אצ"ט אכל מן האירוסין אציה ולא היא ומיהו קשה דלקמן בשמעתי<sup>[ח]</sup> קאמר קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גיטה לידה משמע אכל כשהגיע גט לידה מגורשת<sup>[ט]</sup> ואע"ג דמוקי כשאין לה אז היינו משום דקשיא ליה דיוקא דהא נערה ה"ו גט אכל מ"מ מתחלה הוה ס"ד דמייירי בשם לה אז ואפי"ה משמע כשיגיע גט לידה מגורשת ש"מ קטנה יש לה יד לקבל גיטה לכך פ'י ר"י ב"ר"מ דנקט נערה וה"ה קטנה<sup>[י]</sup> והא דנקט נערה להודיעך כמו דר' יהודה דלפי' בנערה אציה ולא אז היינו משום דקשיא

**ובב' שאינה יכולה לשמור את גישה אינה יכולה להתגרש.** פ' כקונטרס לא עי" ענמה ולא עי" אציה לפי שזהא כשזעה ושוטה ממעטינן בב' פ' חרש (בצמות דף קיג:) ממשלחה ואינה חוזרת וא"כ לפ"י קטנה שזעה ואינה מתגרשת לא עי" אציה ולא עי" אציה ור"מ פ' דקטנה מתגרשת עי" אציה<sup>[י]</sup> ומציא דליה מירושלמי<sup>[י]</sup> דקאמר התם מה טעם שזעה אינה מתגרשת פליגי זה אמוראי חד אמר 'משום גרייה פירוש שלא יהו נמשכים אחריה להפקירה וחד אמר משום שאינה יכולה לשמור את גיטה פ'י שחזרת וצעי מאי בינייהו איכא בינייהו תלת מיילי עבר וגירס יש לה אז ויכול לשמור גיטה עמים שזעה ופרי"ת עבר וגירס למ"ד משום גרייה מגורשת דכיון דלא הוי האי איסורא דנגררת אלא מדרבנן שרי דציעד<sup>[כ]</sup> למ"ד משום דמשלחה ואינה חוזרת ואינה חוזרת דכיון דהוי האי איסורא דאורייתא אסור אפי' דציעד<sup>[כ]</sup> יש לה אז ויכול לשמור גיטה למ"ד משום גיירה אסור לשמור אפי' לכתמילה מתגרשת<sup>[כ]</sup> דזו אינה חוזרת לפי שאציה משמרה שלא תחזור עמים שזעה ופמים חלומה למ"ד משום גיירה אסור לגרשה לכתמילה דלמא ייהגו זה מנהג הפקר למ"ד משום דמשלחה וחוזרת זו אינה חוזרת אלא לשמור גיטה ויכול לגרשה כשהיא חמה א"כ משמע מתוך הירושלמי דקטנה כשיש לה אז יכולה להתגרש כדפרישית יש לה אז לשמור את גיטה למ"ד משום דמשלחה וחוזרת מתגרשת דזו אינה חוזרת שאציה משמרה שאינה חזרת אע"ג דקאמר התם דמשום גרייה אסור ה"מ בגדולה והיא שזעה לפי שיש לה תאוה וזני אדם להוסיט אחריה דנהי נמי שאינה חוזרת מ"מ איכא למישא משום גרייה אכל צקטנה דלאו צת תאוה ליכא למישא כלל ומתגרשת ט:

**ובב' שאינה יכולה לשמור את גישה אינה יכולה להתגרש.** פ' כקונטרס לא עי" ענמה ולא עי" אציה לפי שזהא כשזעה ושוטה ממעטינן בב' פ' חרש (בצמות דף קיג:) ממשלחה ואינה חוזרת וא"כ לפ"י קטנה שזעה ואינה מתגרשת לא עי" אציה ולא עי" אציה ור"מ פ' דקטנה מתגרשת עי" אציה<sup>[י]</sup> ומציא דליה מירושלמי<sup>[י]</sup> דקאמר התם מה טעם שזעה אינה מתגרשת פליגי זה אמוראי חד אמר 'משום גרייה פירוש שלא יהו נמשכים אחריה להפקירה וחד אמר משום שאינה יכולה לשמור את גיטה פ'י שחזרת וצעי מאי בינייהו איכא בינייהו תלת מיילי עבר וגירס יש לה אז ויכול לשמור גיטה עמים שזעה ופרי"ת עבר וגירס למ"ד משום גרייה מגורשת דכיון דלא הוי האי איסורא דנגררת אלא מדרבנן שרי דציעד<sup>[כ]</sup> למ"ד משום דמשלחה ואינה חוזרת ואינה חוזרת דכיון דהוי האי איסורא דאורייתא אסור אפי' דציעד<sup>[כ]</sup> יש לה אז ויכול לשמור גיטה למ"ד משום גיירה אסור לשמור אפי' לכתמילה מתגרשת<sup>[כ]</sup> דזו אינה חוזרת לפי שאציה משמרה שלא תחזור עמים שזעה ופמים חלומה למ"ד משום גיירה אסור לגרשה לכתמילה דלמא ייהגו זה מנהג הפקר למ"ד משום דמשלחה וחוזרת זו אינה חוזרת אלא לשמור גיטה ויכול לגרשה כשהיא חמה א"כ משמע מתוך הירושלמי דקטנה כשיש לה אז יכולה להתגרש כדפרישית יש לה אז לשמור את גיטה למ"ד משום דמשלחה וחוזרת מתגרשת דזו אינה חוזרת שאציה משמרה שאינה חזרת אע"ג דקאמר התם דמשום גרייה אסור ה"מ בגדולה והיא שזעה לפי שיש לה תאוה וזני אדם להוסיט אחריה דנהי נמי שאינה חוזרת מ"מ איכא למישא משום גרייה אכל צקטנה דלאו צת תאוה ליכא למישא כלל ומתגרשת ט:

בדינו כלום שהרי פרענוהו לפלוני כמו שאמרת לנו ונשבעים היסת ונפטרו מן הלוה והמלוה נשבע שבעת המשנה שלא נטל, דומיא דחנוני על פנקסו שנשבע כעין שבעות התורה שנתן לפרעילים שכרן כמו שאמר לו בעל הבית ופרעו בעל הבית. כך פ' הרי"ף. והרי"ם נראה שפירש שהמלוה נשבע שבעות היסת ג"כ, שהשליח נשבע על טענת המלוה והמלוה על טענת השליח כמו שכתוב בשלוחין [פ"א ה"ז, עכ"מ]. ודוקא דשלשתן שם והשליח מכחיש בעל החוב שאומר שלא פרעו והשליח אומר שפרעו, אבל אם אינו זה בפני זה אין המשלה יכול להשביע היסת לא השליח ולא המלוה, שאין כאן מי שטוען עליו ודאי כדי שישבע היסת, אלא מהרי"ם חתם מתם ומשלם חובו [רמב"ם שם]. וכן עיקר, דלא [דמין] לחנוני דהתם אין בעל הבית יודע שהוא חייב לו כלום, אבל הלוה [יודען] שהוא חייב לו ואינו יודע אם פרעו אם לא. [וכי"ש] [נדר"ש] נראה דלא גריס ועדים מופיטר פטרי, ופירש צעדים נאמנים לגבי מלוה מגו דאי בעי אמרי אהדריניה ללוה. הוה תימא דריכן מצינו מגו דחד גברא לאידך גברא, והיאיך

## האיש מקדש פרק שני קידושין

**וכן** דיני ממונות. אס שלח חוב למלוה עי" שנים: **דלמיסרה קאסי.** הלכך מה להם לאוסרה עליהם ועל כל העולם בשקר: **דאיסתא לני פרי לא חויא.** וכיון דמרי ניהו לא משקרי: **מאי קסבר.** ר"ג דלמר וכן דיני ממונות: **אי קסבר המלוה את חבירו צעדים רריך לפורעו צעדים.** ואין נאמן לומר

פרעתי היכי מהימני לומר נתנוס למלוה הרי נוגעים צעדותם הן: **דאי לא.** שאס לא יאמרו מעידין אנו שקבלם המלוה אמר להן לזה פרעוני מה שמסרתי לכם דפעמים שמסרו להם צעדים: **אהדרינהו ללוה.** למשלח ואין עליהם אפי' שזועה שהרי אין הודאה במקלט כאן: **יעלו למימר.** נמי יהיב יהצינא למלוה ודצריהן קיימין וצמורת עדות שאינם נוגעין צעדותן: **והשפא דחקון רבנן שזועת היסס.** שאפילו מי שאינו מודה במקלט הטילו עליו שזועה מהשפא אפי' סצירא לן המלוה את חבירו צעדים אין רריך לפורעו צעדים אפי"ה נוגעין צעדותן דאי אמרי אהדרינהו ניהלך צעי אשמצועי לפיכך הן מעדין שקבל מלוה מידם כדי שיפטרנו מן השזועה ונוס הוא להם להפסיד הממוון למלוה מלהשצע בשקר דלע"ג דחשדיי אצמונא לא חשדי אשצועתא<sup>[א]</sup> הילכך צממון לא אמרינן הן הן עדיו וכיון דעדים לא הוו הרי הדין הזה כדין הקנזב בשזועות (דף מד:) גבי חנוני על פנקסו משמצעי אינהו דיהבו להו למלוה ונפטרינן מן השולח דהוא האמינין בשזועה <sup>[ב]</sup> שמסר להן מעותיו אכל מלוה ואומר שאין נאמנין לו בשזועה ומשמצע דלא שקיל מידיהו ופרע לזה למלוה: **נערה המאורסה.** ה"ה לקטנה והאי דפליגי בנערה

להודיעך כמו דר' יהודה: **היא ואציה.** או היא או אציה היא שהרי גדולה היא ויש לה יד ואמרה מורה (דברים כד) ונתן צידה ואציה שהמורה יצתה לו לקבל קידושה ואיתקש יאיאה להוייה <sup>[א]</sup> (דוקא נערה אכל קטנה אציה ולא היא. ודוקא מן האירוסין<sup>[ב]</sup> אכל מן הנישואין היא ולא אציה דמשנשאת אין לאציה רשות בה: <sup>[ג]</sup> **אז שפי ידים וזכות כאחד.** בגוף אחד: **וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להסגר.** אפילו על ידי אציה דהא שזעה היא וא"ר י'יתכן ושלחה מצינו (סס) מי שמשלחה ואינה חוזרת יתמה זו שמשלחה וחוזרת במסכת יצמות פ' חרש שנא' (דף קיג:.) **כך מחלוקם בקידושין.** מגירושין נשמע לקידושין דלריבנן אס קדשה ענמה מקודשת ולר' יהודה אינה מקודשת: **מ"ע דר' יוחנן אלינא דרבנן.** דשני ליה ציון קידושין לגירושין: **גירושין דמכנסם עמלה.** בקבלת גיטה לרשות אציה אמרינן לאציה נמי ניהא ליה משלח. היא והוי גיטא: **מאמר.** קידושי יבם ביצמתו קרייין מאמר: קטנה

האחרונה ללוה, למ"ש הרי"ף בתשובת שאלה גבי ההיא דגרסינן בגיטין פ"ק [יד, א] הולך מנה לפלוני שאני חייב לו ורצה לחזור אינו חוזר שאם החזירם ללוה הדין עם השליח, והשתא ליכא מגו דאי אמרי אהדריניה ללוה יבא המלוה ויתבע הממון מהם. ומתצי דלא איירי הרי"ף ז"ל אלא כשהלוה עני ומשום דינא דגרמי או גרמא דגזוקין הוא דקא נעצה בה, אבל אם הוא עשיר לא, והכא מיירי שהוא עשיר. **ירושלמי** וכו' מסכתא דהלכתא כר' יוסי ואפילו קרשה בקדושי כסף אמרינן הן הן שלוחיו הן הן עתים. בגיטין פירק התקבל לי גיטי [סד, ב]. נערה. אבל קטנה דבריה הכל דידה ואזי כלום אלא דאביה כמו שנבאר למטה. לקידושין. דלרבנן בין היא בין אביה מקבלין קידושה.

<sup>\*</sup>גירסת רבינו היה בלגיסת הס"א שהביא הב"ח בהגהותיו כאן (ד"ד). <sup>\*\*</sup>אולי צ"ל ולא מחמת דסעין ליה לזה דסענתו טענת שמא היא וכו' (ד"ד). [ובבב"י תיח' וסופרין בין יולא' לידסעין' מקום חלק כסתי' תיבות]. <sup>\*\*\*</sup>המעייין בירושלמי כאן משמע דלד"י אפילו לאחר שתקנו שבעות היסת נעשה עד לענין קדושין (ד"ד).

## מסורת הש"ס

(א) לעיל ג, ט) (נ) הנוס' כהרשב"א ובר"ן, (ג) ב"ב קט. כמובות יח. שביעות מא': (ד) ב"ב כט, (ה) צ"מ ה ע"א: שביעות מ ע"ב, (ו) גיטין סד; (ז) נבכת"י: אמר. ויכלילי, (ח) צ"מ ו ע"א, ע"ש, (ט) נבש"י שבי"ב ק: כשמסר לכן וכו' מלוה יאמר שאין וכו', (י) ז"ל וא"ר ישמעאל (נמראה כהן, ועיין רש"ש, ט) נדפקין, ט) נבדפרי"ר: בדיוורס, (ח) נע"י לעיל י ע"א תוד"ה ומקבל, (ז) גיטין סג ע"א, (ה) ס"א ורי"מ, (ע) נדיכמות פ"ד ה"א, (ז) ז"ל ולמ"ר. (רש"י), (ט) נוע"ע כפז"ר דינו כאן ד"ה הילך אית דמקשו וכו', ובירשב"א, (ק) נמאה דש להוסף לזה,

## הגהות הב"ח

(א) נב' אמר לכו פטעוי (אכל לעולם קסבר המלוה וכו' ומנו דילי) תל"ט וז"צ פ"א ואי קסבר המלוה את חבירו צעדים אין צריך לפורעו בעדים הני עדים למה בעדי' לא לעולם קסבר המלוה את חבירו צעדים אין רריך לפורעו צעדים ואי אמר אנא מלהשצע הכי נמי דבי"ע דא"ל פרעתך על ידי שליח ואמטור להכי צריך לעדים ועדים נמי דילי כו': (ג) רש"י ד"ה ה"א ואציה וכו' יאיאה להויה (ודוקא נערה אכל קטנה אציה ולא היא) תל"ט וז"צ מה שפירש"י קודם מורה והלשון הוא לאחר חזרה: (ה) תוס' ד"ה ה"א לעולם וכו' דהא קיימא לן. ב"ב כפי חוקת המוסד דף מה ע"ב: (ז) ד"ה ה"א וכו' דלקמן בשמעתי. ב"ב דף מד ע"ב:

## מוסף רש"י

הובא בסוף הסכת.

## מוסף תוספות

הובא כעמוד הבא.

## תוס' ר"י חוקן (המסך)

היו נאמנים כנגד המלוה מגו דאי בעי אמרי החזרנו ללוה, אי לאו משום טעמא דפרישנא. ופירש"י והשתא דחקון רבנן שבעות היסת ליכא מגו דהאי דאמרי פרענו מלוה שלא רצו לישבע, ואי אמרי אהדריניה ללוה בשבעין שבעות היסת. [ונקשה] וכי שאמר פרענו למלוה אם המלוה מבחישים אמאי לא מחייבי שבעות היסת. (אפירוש) [ונגם מה שפירשן] שם עדים בשבעין שבעות המשך דומיא דפועלים, מי דמי, התם חנוני שליח לתת להם שכרם וזקוקתו שעה, הכא הם שלוחים לתת למלוה וזקוקתם שעשו. ועוד התם פועלים נשבעים ונוטלים והכא נשבעים ונפטרים והוי כמנה לי בידך והלה אומר אין לי בידו שאינו נשבע אלא היסת. והתקין, ועדים נשבעים היסת, והוראי והם נשבעים היסת מלוה נמי יושבע היסת. דמלוה דמכחישי ליה סהדי מישתבע ולא דטעין ליה ללוה דתניא טענה טעות שמא היא\*\* כמו שביארנו בכל הנשבעין. אית דמקשו דהבא אמרינן דיכלי למימר

אהדריניה ללוה, למ"ש הרי"ף בתשובת שאלה גבי ההיא דגרסינן בגיטין פ"ק [יד, א] הולך מנה לפלוני שאני חייב לו ורצה לחזור אינו חוזר שאם החזירם ללוה הדין עם השליח, והשתא ליכא מגו דאי אמרי אהדריניה ללוה יבא המלוה ויתבע הממון מהם. ומתצי דלא איירי הרי"ף ז"ל אלא כשהלוה עני ומשום דינא דגרמי או גרמא דגזוקין הוא דקא נעצה בה, אבל אם הוא עשיר לא, והכא מיירי שהוא עשיר. **ירושלמי** וכו' מסכתא דהלכתא כר' יוסי ואפילו קרשה בקדושי כסף אמרינן הן הן שלוחיו הן הן עתים. בגיטין פירק התקבל לי גיטי [סד, ב]. נערה. אבל קטנה דבריה הכל דידה ואזי כלום אלא דאביה כמו שנבאר למטה. לקידושין. דלרבנן בין היא בין אביה מקבלין קידושה.<sup>\*</sup>גירסת רבינו היה בלגיסת הס"א שהביא הב"ח בהגהותיו כאן (ד"ד). <sup>\*\*</sup>אולי צ"ל ולא מחמת דסעין ליה לזה דסענתו טענת שמא היא וכו' (ד"ד). [ובבב"י תיח' וסופרין בין יולא' לידסעין' מקום חלק כסתי' תיבות]. <sup>\*\*\*</sup>המעייין בירושלמי כאן משמע דלד"י אפילו לאחר שתקנו שבעות היסת נעשה עד לענין קדושין (ד"ד).